ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıtdışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç 1
2.Kapsam 1
3.Dayanak 1
4.Tanımlar 1
4.1.Asgari işçilik incelemesi 1
4.2.Motorlu taşıt sürücü kursu 2
4.3.Kurucu 2
4.4.Öğretici 2
4.5.Direksiyon eğitimi alanı sorumlusu 2
4.6.Kursiyer 2

II.BÖLÜM
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 3
2.Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ile İlgili Mevzuat Hükümleri ...10
2.1.Kanunlar 10
2.2.Yönetmelik ve Yönergeler 10
2.3.Tebliğler, Genelgeler, Genel Yazılar.....11
3.Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar...11
3.1.Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Açılması ve Kapatılması ..11
3.2.Sertifika Programları, Kursların Süresi, Verilecek Dersler .13
3.3.İlk Defa Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasını Almak İsteyenlerin Kurs Süreleri 13

3.4.Sürücü Belgesi Sahibi Olanlardan, Diğer Bir Sınıfın Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasını Almak İsteyenlerin Kurs Süreleri....14
3.5.Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında Görevlendirilecek Personeller.....15
3.6.Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları 19
3.7.Öğreticilerin Ders Saatleri 21
3.8.Çalışma Saatleri, Dönemler, Kurslarda Eğitim ve Öğretim .22
3.9.Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının MEB İlköğretim Müfettişlerince İncelenmesi 24

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası.....27
2.İncelemenin Aşamaları.....28
2.1.Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme.....28
2.2.İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi.....29
2.3.İşyerinde Yerel Denetim Yapılması.....30
2.4. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar.....30

IV.BÖLÜM
MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Açılması, Öğretime Başlaması Devri, Kurucu Değişikliği İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler 33
1.1.Kurum Açma İçin Kurucu Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler.....33
1.2.Valilikçe Hazırlanacak Raporlar.....34
1.3.Öğretime Başlama İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 35

1.4.Aynı Binada Farklı Kurum Açmak İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 35
1.5.Kurumların Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler.....35
1.6.Kurucu Temsilcisi Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler.....36
1.7.Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 37
1.8.Kurum Kontenjanının Arttırılması Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 37
2.Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Eğitim-Öğretim Faaliyetleriyle İlgili Olarak Hazırlayarak Vermesi Gereken Belgeler .38
3.Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında Çalıştırılacak Personellerin Atamalarında Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler ..39
3.1.Usta Öğretici-Uzman Öğreticilerin Asıl-Aday Kadrolu Olarak Atanmalarında 39
3.2.Memur-Sekreter-Yardımcı Hizmetler vb. Atamalarında.....40
3.3.Müdür-Müdür Yardımcısı Atamalarında 41
3.4.Ders Saati Ücretli Uzman ve Usta Öğretici Atamalarında.....42
3.4.1.Kamu veya Özel Kurumda Çalışanlar.....42
3.4.2.Herhangi Bir Kamu Veya Özel Kurumda Çalışmayanlar.....42
4.Müfettiş Tarafından Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi.....43
4.1.Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgeler 43
4.2.MEB Müdürlüklerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi 44
4.3.MEB Müdürlüklerinden Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....45

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ
KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Sürücü Kursu İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 53
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler 53
1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler 55
2. Özel Sürücü Kursu İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi 56
2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı 56
2.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 56
2.2.1.Defterlerin İncelenmesi 57
2.2.2.Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerinin İncelenmesi 58
2.2.3.Sürücü Kurslarının MEB İl/İlçe Müdürlüklerine Verdikleri Belgelerin İncelenmesi 59

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Sürücü Kursunun Açılması, Devri ve Kurumumuz Açısından Tescil İşlemleri 61
2.Sürücü Kurslarında Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri Ve Tescil İşlemleri.....62
2.1.Aylık Ücretli Öğreticilerin/Diğer Personellerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi 63
2.2.Ders Saat Ücreti Karşılığı Çalıştırılan Öğreticilerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi 63
2.3.Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması ve İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi 64

3.Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 64
4.Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme 69
4.1.Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar 69
4.2.Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi.....71
4.2.1.Uygulamalı Direksiyon Eğitimi Dersiyle İlgili Değerlendirme.....72
4.2.2.Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım İle Motor ve Araç Bilgisi Dersleriyle İlgili Değerlendirme 73
4.2.3.İdari Personelle İlgili Değerlendirme 75
4.2.4.Sürücü Kurslarının Mali Durumlarıyla İlgili Değerlendirme.....76

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 79
2.Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar.....79

EKLER.....81

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından motorlu taşıt sürücü kursları işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, Milli Eğitim Bakanlığından aldığı izin belgesiyle yada izin almaksızın özel öğretim faaliyeti yürüten motorlu taşıt sürücü kursları işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî işçilik incelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının

altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Motorlu taşıt sürücü kursu

Motorlu taşıt sürücü eğitimi veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yapan özel öğretim kurumlarını,

4.3. Kurucu

Kurumun sahibi olup adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi

4.4. Öğretici

Kursta görevli öğretmeni, uzmanı, usta öğreticiyi ve ücretle ders görevi yapan kişiyi,

4.5. Direksiyon eğitimi alanı sorumlusu

Direksiyon eğitimi alanında görevli en az lise veya dengi okul mezunu olan kurs personelini,

4.6. Kursiyer

Karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre, bu araçları kullanmak için gerekli olan sürücü belgesini almak için, sürücü kurslarında verilen eğitim programlarına katılanları,

ifade eder.

II.BÖLÜM

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek

günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin

Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ)İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin

büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, görev ve yetkilerini haizdirler.”

hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ile İlgili Mevzuat Hükümleri

2.1. Kanunlar

2.1.1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

2.1.2. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (Özellikle 8/a, 38, 39 ve 123. maddeler)

2.2. Yönetmelik ve Yönergeler

2.2.1. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

2.2.2. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

2.2.3. Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik

2.2.4. Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik

2.2.5. Karayolları Trafik Yönetmeliği

2.2.6. Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi

2.2.7. Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge

2.2.8. Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Bakanlık Danışmanlığı Yönergesi

2.2.9. Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğretim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi

2.2.10. Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Sınav Sorumluları Yönergesi

2.3. Tebliğler, Genelgeler, Genel Yazılar

2.3.1. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

2.3.2. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar İle Sınav Kurulları ve Sınav Esasları

3. Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar

3.1. Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Açılması ve Kapatılması

Motorlu taşıt sürücü kursları; kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından; taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara imtihan sonucu sertifika vermek, trafikle ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak üzere açılır.

Sürücü kursu açmak isteyen kişilere, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla yapacakları yazılı müracaata istinaden yaptırılacak incelemelerin sonucuna göre Valilik tarafından 'Kurum Açma İzni' verilir (MTSK Yönetmeliği Md:7-8-11, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (ÖÖKY) Md:5,6).

Kurum açma izni alıp "2" yıl içinde öğretime başlama izni almayan veya öğretime başladıktan sonra izinsiz olarak öğretime ara veren yahut iznin alınış amaçları dışında kullanıldığı tespit edilen kurumların kurum açma izni, izni veren merci tarafından iptal edilir.

Kurucu veya kurucu temsilcisi; valilik veya Bakanlıkça mazereti uygun görülmesi, kurumda öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması ve personel görevlendirilmesi dışında kurum açma şartlarını koruması kaydıyla en çok bir yıl süreyle kurum açma izni veren merciin izniyle öğretime ara verebilir.

Verilen süre sonunda veya süre sona ermeden kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından öğretime başlama talebinde bulunulması ve yaptırılacak incelemede kurumun eğitim-öğretime hazır olduğunun valilikçe tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni veren merci tarafından ilköğretim ve ortaöğretim okullarına öğretim yılı başında; diğer kurumlara ise dönem başında öğretime başlaması şartıyla izin verilir. Verilen süre sonunda öğretime başlamayan kurumun kurum açma izni iptal edilir. Öğretime başlama izin tarihinden itibaren öğrenci kaydı yapılabilir (ÖÖKY Md:9-10).

Kurucu gerçek kişi veya tüzel kişilik temsilcisi, kurum açma izni veren merciye, eğitim personeli ve diğer personel ile öğrenci veya kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi kurum açma izni veren merci tarafından uygun bulunduğu takdirde okullarda öğretim yılı sonunda, diğer kurumlarda ise dönem sonunda kurumunu kapatabilir. Kurum, Valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumda öğrenim gören öğrenci veya kursiyer bulunmadığı, eğitim personeli ve diğer personelinin özlük ve benzeri hakları açısından ilişiğinin kalmadığının tespit edilmesi hâlinde ve kurum açma izni veren merci tarafından da uygun görüldüğü takdirde kapatılabilir.

Kapatılan kurumlarla ilgili olarak öğrenci/kursiyer veya velilerinin, kurucular aleyhine genel hükümlere göre dava açma hakları saklıdır. Kurucunun isteği üzerine özel öğretim kurumlarında uygulanan programlardan birinin iptali için; il

millî eğitim müdürlüklerince o programda kayıtlı öğrenci/kursiyer bulunmadığı ve iptalinde sakınca olmadığına ilişkin düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından program iptal edilir(ÖÖKY Md:23).

3.2. Sertifika Programları, Kursların Süresi, Verilecek Dersler

Motorlu taşıt sürücü kurslarında; Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım Bilgisi, Motor ve Araç Tekniği Bilgisi ile Direksiyon Eğitimi konularında dersler verilir. Direksiyon eğitimi hariç diğer dersler teorik olarak ve sınıf ortamında verilir.

Motorlu taşıt sürücü kursları tarafından verilecek kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre sınıflara ayrılır ve yine bu araçların özellikleri dikkate alınarak kursların süreleri belirlenir(MTSK Yönetmeliği Md:23).

3.3. İlk Defa Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasını Almak İsteyenlerin Kurs Süreleri

Sertifika Programı	Kullanılacak Araç	Derslerin Süreleri (Saat)			
		Trafik ve Çevre Bilgisi	İlk Yardım	Motor ve Araç Bilgisi	Direksiyon Eğitimi
A1-A2	Motorlu Bisiklet	20	12	5	10
B	Otomobil, Minibüs ve Kamyonet	35	12	16	20
C	Kamyon	35	12	20	45
D	Çekici	35	12	20	45
E	Otobüs	35	12	20	45
F	Lastik Tekerlekli Traktör	20	12	10	10
G	İş Makinesi Türünde Motorlu Araç Kullanacaklar İçin	20	12	-	-

H	Hasta ve Sakatların Kullanabilecekleri Şekilde Özel Tertibatlı Olarak İmal, Tadil Ve Teçhiz Edilmiş Motosiklet veya Otomobil Kullanacaklar İçin	35	12	-	16

(2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Md.8-38-39, MTSK Yönetmeliği Md:6)

3.4. Sürücü Belgesi Sahibi Olanlardan, Diğer Bir Sınıfın Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasını Almak İsteyenlerin Kurs Süreleri

(MTSK yönetmeliği Md:6)

Sahip Olunan Sürücü Belgesi	**Alınmak İstenen Sürücü Belgesi**	**Derslerin Süreleri (Saat)**			
		Trafik ve Çevre Bilgisi	**İlk Yardım**	**Motor ve Araç Bilgisi**	**Direksiyon Eğitimi**
B, C, D, E, F, G	A1-A2	-	-	5	10

Sahip Olunan Sürücü Belgesi	**Alınmak İstenen Sürücü Belgesi**	**Derslerin Süreleri (Saat)**			
		Trafik ve Çevre Bilgisi	**İlk Yardım**	**Motor ve Araç Bilgisi**	**Direksiyon Eğitimi**
	B			16	20
	C			20	45
	D			20	45
	E			20	45

Sahip Olunan Sürücü Belgesi	Alınmak İstenen Sürücü Belgesi	Derslerin Süreleri (Saat)			
		Trafik ve Çevre Bilgisi	İlk Yardım	Motor ve Araç Bilgisi	Direksiyon Eğitimi
B	C	-	-	5	15
	D	-	-	5	15
	E	-	-	5	15

Sahip Olunan Sürücü Belgesi	Alınmak İstenen Sürücü Belgesi	Derslerin Süreleri (Saat)			
		Trafik ve Çevre Bilgisi	İlk Yardım	Motor ve Araç Bilgisi	Direksiyon Eğitimi
C	D	-	-	-	15
	E	-	-	-	15
D	E	-	-	-	15

Sahip Olunan Sürücü Belgesi	Alınmak İstenen Sürücü Belgesi	Derslerin Süreleri (Saat)			
		Trafik ve Çevre Bilgisi	İlk Yardım	Motor ve Araç Bilgisi	Direksiyon Eğitimi
A1, A2, B, C, D, E, F	H	İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına müracaatta bulunurlar.			

3.5. Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında Görevlendirilecek Personeller

(MTSK Yönetmeliği Md:29-32-33-34)

Sürücü kurslarında eğitim ve öğretim faaliyetleri için; Kurs Genel Müdürü, Kurs Müdürü, Kurs Müdür Yardımcısı (İsteğe

Bağlı), Öğreticiler, Teknisyen (İsteğe Bağlı), Direksiyon Eğitim Alanı Sorumlusu (Kurs Müdürü de olabilir.) ve Diğer Personel (Memur, hizmetli ve diğer tüm personeller) görevlendirilir.

Personelin Unvanı ve Görevi	Aranılan Nitelikler
Kurs Genel Müdürü (Çalıştırılması İsteğe Bağlı)	Yüksek okul mezunu olmak, kamu veya özel sektörde en az iki yıl üst yöneticilik görevlerinde bulunmak
Kurs Müdürü	Yüksek okul mezunu olmak ve kursta öğretmenlik yapma niteliğini taşımak veya yüksek okul mezunu olup kamu veya özel sektörde en az iki yıl yöneticilik yapmış bulunmak
Kurs Müdür Yardımcısı (Çalıştırılması İsteğe Bağlı)	
Öğreticiler	Asıl Görevli (Aylık ücretli öğreticiler) ve Ders Saat Ücretli (Usta öğreticiler)
İlk Yardım Dersi Öğreticileri	1)Üniversitelerin Tıp, Dişhekimliği veya Eczacılık Fakültesi mezunu olmak 2)Sağlık alanında yüksek öğrenim görmüş ve ilk yardım tekniklerini uygulama seviyesinde bildiğini belgelendiren sağlık elemanı olmak, 3)Sağlık Meslek Lisesi mezunu olup da herhangi bir yüksek okul mezunu olanlardan ilkyardım tekniklerini uygulama seviyesinde bildiğini belgelendirmek, b)Trafik ve çevre bilgisi dersi öğreticileri için: En az bir yıllık B,C,D veya E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla, 1)Yüksek öğrenim görmüş ve

	trafik mevzuatı ve kurallarının uygulanması konusunda en az iki yıl süre ile fiilen çalışmış olduğunu belgelendirmek, (92/21387) 2)Yüksek öğretim kurumları, Bakanlık veya milli eğitim müdürlüklerince verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgesi bulunmak, (97/22961)
Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Öğreticileri	En az bir yıllık B,C,D veya E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla, 1)Yüksek öğrenim görmüş ve trafik mevzuatı ve kurallarının uygulanması konusunda en az iki yıl süre ile fiilen çalışmış olduğunu belgelendirmek, 2)Yüksek öğretim kurumları, Bakanlık veya milli eğitim müdürlüklerince verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgesi bulunmak,
Motor ve Araç Tekniği Bilgisi Dersi Öğreticileri	I) A1,A2,B,C,D,E sınıfları sertifikası için; 1)Teknik öğretmen (Motor bölümü) 2)Makine Mühendisi 3)Makine veya motor teknikeri 4)Harp Okulu Ulaştırma bölümü mezunu 5)Yukarıda belirtilen meslek veya öğrenim dalları programına denk bir yüksekokul mezunu, olmak. II) F,G sınıfı sertifikası için

	1)Teknik öğretmen (Motor bölümü) 2)Makine Mühendisi 3)Makine veya motor teknikeri 4)Harp Okulu Ulaştırma bölümü mezunu 5)Yukarıda belirtilen meslek veya öğrenim dalları programına denk bir yüksekokul mezunu, 6)Tarımsal mekanizasyon konusunda eğitim görmüş ziraat mühendisi, 7) Tarımsal mekanizasyon konusunda eğitim görmüş Ziraat Teknik Lisesi ve Makine ağırlıklı Ziraat Meslek Lisesi mezunu, 8)Ziraat Meslek Lisesi mezunu olup en az 6 aylık makine kursu görmüş ve sertifika almış, olmak.
Direksiyon Eğitimi Dersi Öğreticileri	1)En az lise mezunu olmak, 2)Öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, 3)Yüksek öğretim kurumları, Bakanlık veya milli eğitim müdürlüklerince verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgesi bulunmak,
Teknisyen (Çalıştırılması İsteğe Bağlı)	
Direksiyon Eğitim Alanı Sorumlusu	En Az Ortaokul Mezunu Olmalı, (Kurs Müdürü de olabilir.)
Diğer Personeller	Memur, Hizmetli gibi büro personeli v.b. personeller.

3.6. Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları

(MTSK Yönetmeliği Md:39-40)

- Motorlu taşıt sürücü kurslarında çalıştırılacak personellerle kurs kurucusu ve müdürü arasında Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan iş sözleşmesi formu esas alınmak üzere yapılır.

- Sözleşmelerde görevin çeşidi, süresi, ders saati sayısı, aylık ücreti, diğer ödenekler, ders saati başına verilecek ücret tutarı, terfi süreleri ile zam oranları, sözleşmenin kaldırılması ve uzatılması şartları belirtilir.

- Sözleşmeler aylık ücret esasına göre yapıldığı takdirde, bu ücret karşılığı okutulacak haftalık ders saati sayısı, dengi resmi kurum öğretmenlerinin maaşları karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısını geçemez.

- Kursun yönetici ve öğreticilerinin okuttukları ders saatlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bununla ilgili ders ve ücret çizelgelerinde yapılan değişikliklere dair yeni sözleşmeler Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir. Sözleşmenin bir örneği imza karşılığı ilgiliye verilir.

- Mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sözleşme formuna, isteğe bağlı özel şart ve hükümler konulabilir.

- Motorlu taşıt sürücü kurslarında görevlendirilecek personele ödenecek aylık ücret miktarı 4857 sayılı İş Kanununa göre her yıl belirlenen Asgarî ücretin brüt tutarının altında olamaz.

- Ders saat ücretli usta öğreticilere ödenecek bir ders saati karşılığı ücret miktarı ise resmî okullar için tespit edilen ders saat ücret miktarının altında olamaz.

- Direksiyon usta öğreticilerine ve teorik derslerin uzman ve usta öğreticilerine verilecek haftalık ders saat sayısı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve İş Kanunu ile bu kanunlara dayalı çıkartılan yönetmelik, yönerge ve genel emirlerdeki hükümlere aykırı olamaz.

- Alanlarında yüksek öğrenim görmüş öğreticilere uzman öğreticiler, alanlarında yüksek öğrenim gördüğünü belgelendiren ve alanında sertifika sahibi olanlar usta öğretici denir.

- Ders saati ücretli öğreticilerin atama işlemleri valiliklerce yürütülür. Gerekli koşulları taşıyanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlara kurumundan olur almak koşulu ile haftada en çok 8 saat, herhangi bir kuruluşta çalışmayanlara ise haftada en çok "20" saat ücretli ders verebilir. Eğer kişi birden çok kurumda görev almak isterse görevlendirileceği kurumdaki ders saati sayısı toplamı "20" saati geçemez.

- Uzman ve usta öğreticilere Asgarî ücretten az aylık verilemez ve haftada en az bir tam gün izin verilir.

- Direksiyon eğitim alanını ortaklaşa kullanan kurumlar ile aynı kurucuya ait merkez şubelerindeki direksiyon eğitim araçları ve usta öğreticilerini ortaklaşa kullanmak isteyenler aşağıda belirtilen esaslara göre hareket edeceklerdir:

a. Her kurum, merkez ve şubelerine eğitim araçları ile usta öğreticilerinin çalışma izin yazılarını kurumun merkez ve şubelerinin bulunduğu millî eğitim müdürlüklerine verir.

b. Araç kontenjanından fazla kursiyerin başvurması durumunda, kursiyer listesi millî eğitim müdürlüğüne götürülerek direksiyon eğitim alanının ortaklaşa kullanıldığı

kurumlardan birinin direksiyon eğitim aracı ile usta öğreticisini ödünç almaya ihtiyaç olduğunu bildirecektir. Kurumun ihtiyacı olduğunun tespit edilmesinden sonra söz konusu kurumda ödünç araç ve usta öğretici kullanılabilmesi için millî eğitim müdürlüğünce gerekli izin verilecektir. (Ödünç verilecek araç ve öğreticilerin çalışma izinlerinin alınmış olması gerekir.) Böyle bir durumda, konunun ödünç iş ilişkisi kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

c. Aynı kurucuya ait merkez ve şubelerinin direksiyon eğitim alanlarının ortak kullanılması hâlinde direksiyon eğitim araçları ile öğreticilerin ortaklaşa kullanılma işleminde de aynı esaslar uygulanır.

d.a), (b), (c) bentleri; büyükşehir statüsündeki illerde ilçeler bazında, büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il ve ilçe bazında uygulanır.

3.7. Öğreticilerin Ders Saatleri

(MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Md. 30):

- Asıl görevli öğreticilerin haftalık ders saatleri: "20" saat aylık ücret karşılığı, "20" saat 'ders saat ücreti' olmak üzere toplam "40" saattir. Çalışma izin onayında ""40 saat ders verilmiş kişi o kurumdan başka bir kurumda ücret karşılığı derse giremez.

- Gerekli koşulları taşıyan yöneticiler "6" saat aylık karşılığı "6" saat de ücret karşılığı olmak üzere "12" saat derse girebilirler. Ancak yöneticiler, yöneticisi olduğu kursun dışında hiçbir kurumda derse giremezler.

- Aday öğreticilerin haftada girebileceği ders saat sayısı 20'dir. Ayrıca kendi kurumlarında "20" saat daha ders verebilir veya kurs müdürlüğünce verilen yönetimle ilgili işlerde çalıştırılabilir.

3.8. Çalışma Saatleri, Dönemler, Kurslarda Eğitim ve Öğretim

(MTSK Yönetmeliği Madde 23-24-25-26)

- Çalışma saatleri; 08:00 ile 22:30 arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir.

- Kurslardaki teorik dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır.

- Direksiyon eğitimi dersi, blok ders olarak yapılamaz.

Derslerin Haftanın Günlerine Dağılımı			
Dersler	**En Az-En Çok**	**Hafta İçi Günler**	**Hafta Sonu Günler**
Teorik Dersler	En Az	15 Saat	6 Saat
	En Çok	20 Saat	8 Saat
Direksiyon Eğitimi	En Az	2 Saat	2 Saat
	En Çok	4 Saat	4 Saat

- Dönemler, millî eğitim müdürlüğü ile kurs yetkilileri tarafından ortaklaşa belirlenecek il genelinde ve ayda bir olmak üzere, aynı gün başlar.

- Bir dönemde kurum kontenjanını geçmemek koşuluyla: hafta içi, gündüz ve akşam olmak üzere "2" grup, hafta sonu "1" grup olmak üzere en çok "3" grup açılabilir.

- Bir araçla: hafta içinde "7", hafta sonu "3" kursiyer olmak üzere "10" kursiyer eğitim görür. (Dönem açmak için 5 kursiyerin başvurusu yeterlidir.)

- Bir dönemde sadece bir grup açan kurumlar da bir araç için en çok "10" kursiyer kaydedebilirler.

- Kurumdaki direksiyon eğitim aracı sayısı ne olursa olsun, kurum kontenjanından fazla kursiyer kayıt edilemez.

- Direksiyon eğitim alanını ortaklaşa kullanan kurumların (Aynı kurucuya ait olsa bile) öğreticileri de ortaklaşa kullanmak istemeleri halinde araç izin onayları ile personel çalışma izin onaylarını ilgili Millî eğitim müdürlüklerine vererek izin almaları gerekir.

- Direksiyon eğitim alanında aynı anda bulunacak araç sayısı;

a) 5.000 m^2 lik direksiyon eğitim alanında en çok 12,

b)10.000 m^2 lik direksiyon eğitim alanında en çok 16 , araç çalışabilir.

- Direksiyon eğitim alanının iki kurum tarafından kullanılması halinde de 6.10. maddede belirtilen araç sayısının üzerine çıkılmaz. Direksiyon eğitim plânları bu araç sayısı esas alınarak hazırlanıp millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

- Kurs müdürleri, 8.00-22.30 saatleri arasında haftanın günlerine dengeli olarak dağıtmak koşuluyla teorik ve direksiyon eğitimi derslerini haftanın bütün günlerinde yapabilirler. (MTSK Yönetmeliği Md:25)

Ancak, ders saatlerinin çakışmayacak şekilde plânlanması, dönem plânlarının buna göre hazırlanarak millî eğitim müdürlüğüne onaylattırılması gerekir.

3.9. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının MEB İlköğretim Müfettişlerince İncelenmesi

- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa ilköğretim müfettişleriyle genel denetime tabi tutulur. Bakanlıkça veya valiliklerce gerekli görülürse ayrıca denetimler yapılır. İhtiyaç duyulması durumunda, denetimlerde bilirkişiler de görevlendirilir.

- Genel denetim tamamlandıktan sonra dört örnek "Genel Denetim Tebliğ" düzenlenerek Tebliğin bir örneği kuruma, bir örneği (varsa) ilçe millî eğitim müdürlüğüne diğer iki örneği de raporla birlikte il millî eğitim müdürlüğüne sunulur.

- Kurumda yapılan denetim sonucu eğitim-öğretimi etkileyen herhangi bir noksanlık görülmemiş ise raporlar, il millî eğitim müdürlüklerinde korunarak konu hakkında Bakanlığa bilgi verilir.

- Denetim sonucu noksanlık tespit edilmiş ise valiliklerce:

a. Rapordaki noksanlıklar ile yanlış uygulamanın en geç "20" gün içerisinde tamamlanması ve mevzuata uygun şekilde düzeltilmesi gerektiği adı geçen kuruma tebliğ edilir.

b. Verilen süre sonunda, noksanlık veya yanlış uygulamaların tamamen giderilmediğinin tespiti durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 123'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası ve aynı Kanun gereğince, para cezalarının artırılması konusundaki her yıl İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge hükümleri dikkate alınarak kurumun hafif para cezası ile tecziyesi gerekmektedir.

c. Bunun için, ikinci inceleme tamamlandıktan sonra en geç üç gün içinde birinci ve ikinci inceleme tutanaklarıyla

birlikte kurumda tespit edilen diğer noksanlıklarla ilgili bilgi ve belgeleri kapsayan dosya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 112'nci maddesine göre işlem yapılmak üzere mahkemeye gönderilir.

d.Konunun mahkemeye ulaştırılmasından "7" gün sonra kurumda üçüncü inceleme yapılarak bu inceleme sonucunda da aynı noksanlıkların tespiti durumunda;

e. Kurumun para cezası ile cezalandırılması için; Birinci, ikinci ve üçüncü inceleme tutanakları ile birlikte kurum hakkındaki diğer bilgi ve belgeler mahkemeye tekrar gönderilir.

f. Belgelerin adli mercilere ulaşmasından sonra kurum hakkında yapılan işlemlerin ayrıntılı şekilde belirtildiği yazı Bakanlığımıza gönderilip ve aynı yazıda kurumun "15 günden az olmamak üzere kapatılması gerektiği" teklif edilir.

g.Kurumun ivedilikle kapatılması gerektiği durumlarda kapatma işlemi valilikçe yapılır. Ancak "Kapatma işleminin uygun olduğu" görüşünü almak üzere konuyla ilgili belgeler en seri şekilde Bakanlığa gönderilir.

h.Motorlu taşıt sürücüleri kursları genel denetimler dışında ayrıca kurumun faaliyette bulunduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce mesai saatleri içinde veya dışında her ay en az bir defa denetlenir. Denetimler millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında iki kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Denetim sonucunda düzenlenen tutanak millî eğitim müdürlüğünde korunur.

i. Yapılan inceleme ve denetimlerde tespit edilen noksan veya hatalı uygulamaların giderilmesi için gerekli uyarılar yazılı olarak yapılır.

III.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgilerdir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Motorlu taşıt sürücü kurslarının Asgarî işçilik incelemesi yapılırken, öncelikle işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilen belgelerden elde edilen bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, farklılıkların tespit edilmesi halinde çalışanların fiilen (işyerinde durum tespiti yapılması) ve kayden (işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi) tespitine yönelik inceleme ve araştırmalar yapılmalıdır.

Çalışanların kayden ve fiilen tespitini müteakip Müfettişçe gerekli görülmesi halinde; sürücü kurslarının faaliyet konusu ile uygulanan eğitim-öğretim programları, derslik sayısı, öğrenci sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (öğretmenler, usta öğreticiler, büro işlerinde çalıştırılan işçiler, yöneticiler v.b.), benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken Asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle sürücü kursu işyerinde ikmal edilen işin yürütümü için İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Sürücü kursu işyerleri asgarî işçilik incelemesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünden istenecek dosya ve belgeler bulunmaktadır.

İşyeri tarafından düzenlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmesi gereken belgeler rehber ekinde yer alan yazı şablonu örneğiyle istenilecektir(EK-3).

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenebilecek bilgi yada belgelerden çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Sürücü kursu işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

2.4. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar

Yapılacak asgarî işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde düzenlenecek Kapasite

Kullanım Tutanağı (EK-2) asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

Sürücü kursu işyerinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanağında;

- İşverenin adı-soyadı-unvanı, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü, işyeri sicil numarası eksiksiz olarak yazılmalıdır.

- Özel öğretim kurumu açma izin yazısının tarih ve sayısı, Kurum açma izin tarihi, öğretime başlama izin yazısının tarih ve sayısı, öğretime başlama tarihi tespit edilmelidir.

- İşyerinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı görevinde çalıştırılan personeller ile kadrolu, ders saat ücretli ve aday öğretmen sayısı, şirket ortağı, işverenin eşi ve çocuğu gibi ücretsiz çalışan kişiler, muhasebeci, direksiyon eğitim alanı sorumlusu, memur gibi büro personelleriyle hizmetli, bekçi, aşçı, garson, kantinci v.b. şekilde çalıştırılanların sayıları tutanağa alınmalıdır.

- Kursiyer sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumuna verilen kursiyer kontenjanı, fiilen eğitim-öğretim gören ücretli ve ücretsiz kursiyer sayıları işyerindeki listelerden tespit edilmelidir.

- İşyerinde uygulanan eğitim-öğretim programları (sürücü belgesi sertifika programları)işyeri ruhsatnamesinden/Kurum açma/öğretime başlama izin belgelerinden saptanarak tutanağa alınmalıdır.

- Sürücü kursunun büro hizmetleri odasında görülebilecek bir yerde okunaklı şekilde asılı olması gereken direksiyon eğitim araçlarının plakaları tespit edilerek tutanağa alınmalıdır.

- Derslik sayısı, derslik öğrenci sayısı, işyerinde kütüphane, yemekhane, çay ocağı, kantin vb. yerlerin olup olmadığı ve gerekli görülen diğer hususlar saptanmalıdır.

- Kapasite kullanım tutanağındaki bilgiler güncel bilgiler dikkate alınarak ve denetimin yapıldığı gün itibariyle tespit edilerek tutanağa alınmalıdır.

IV.BÖLÜM

MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Motorlu taşıt sürücü kurslarının açılması, kapanması, devri, eğitim ve diğer tüm faaliyetleri 5580 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik, yönerge, genelge ve genel yazılara istinaden yürütülmektedir. Sürücü kursları belirtilen mevzuat gereği, faaliyetleri ve çalıştırdıkları kişilerle ilgili olarak gerekli belgeleri düzenleyerek milli eğitim müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Bu bölümde, sürücü kurslarının eğitim faaliyetleri kapsamında özel öğretim kurumları mevzuatı gereği düzenleyerek milli eğitim il/ilçe müdürlüklerine vermek zorunda oldukları belgeler, bu belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

1. Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Açılması, Öğretime Başlaması Devri, Kurucu Değişikliği İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler

1.1. Kurum Açma İçin Kurucu Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler

Kurucu aşağıdaki belgelerle birlikte Valiliğe müracaat eder.

✓Bakanlıkça hazırlanan form dilekçe

✓Kira Kontratı (Bina kiralıksa gereklidir. Kira kontratı noterlikçe onaylatılmalı ve kira süresi en az öğretim süresi kadar olmalıdır.)

✓Tapu Senedi (Bina kurucuya ait ise,) veya kullanım hakkına sahipse kullanım izni belgesi

✓Muvafakat name konut ruhsatı olan binalarda kat sahipleri muvafakat belgesi (Her dairenin ayrı ayrı muvafakati)

✓Belediye İmar Müdürlüğünden alınan konut veya işyeri açma belgesi (yapı kullanım izni)

✓35x50 ebadında (3 adet yerleşim planı)

✓Kurucuya ait belgeler

- Nüfus cüzdanı örneği
- Sağlık raporu
- Savcılık yazısı
- Noter tasdikli şirket sözleşmesi (Kurucu şirketse)
- Kurucuya Yetki Verildiğini Gösterir Şirket Kararı Sureti(Kurucu Şirketse)

1.2. Valilikçe Hazırlanacak Raporlar

Valilik, Kurucunun verdiği belgelere istinaden aşağıdaki incelemeleri yaptırarak aşağıdaki raporları düzenletir.

✓Bayındırlık iskan müdürlüğü teknik raporu

✓Sağlık müdürlüğü raporu

✓Belediyeden itfaiye müdürlüğü raporu

✓İlköğretim müfettişleri ön inceleme raporu (3 adet 35x50 cm. Ebadında İlköğretim müfettişlerince onaylı yerleşim planı eklenir.)

1.3. Öğretime Başlama İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓En az ödenmiş sermaye şartı (Mahkemeye müracaatla kurumda bulunan ders araç-gereçleri fiyatlandırılarak hazırlanan rapordur)

✓Mali Teminat (İpotek belgesi, teminat mektubu,)

✓Kursa Ait İç Yönetmelik (1 nüsha)

✓Haftalık ders çizelgesi (Resmi benzeri olmayanlarda)

✓İdareci ve öğretmenlerin teklif dosyaları (öğretmenlerin en az üçte biri asil görevli olmalı)

✓Motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim alanı raporu

1.4. Aynı Binada Farklı Kurum Açmak İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Başvuru Dilekçesi

✓En az ödenmiş sermaye şartı (Yeni kurum için)

✓Mali teminat

✓Kurum yönetmeliği

✓Müfredat programı (Resmi benzeri olmayanlarda)

✓Personel teklif dosyaları

✓Yerleşim planı (3 adet)

✓Ön inceleme raporu

1.5. Kurumların Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Noterlikçe tanzim edilen devir senedi

✓Bina kiralıksa lira kontratı

✓Bina yeni kurucunun mülkü ise tapu senedi veya kullanma izin belgesi

✓Yeni kurucuya ait belgeler

- Nüfus cüzdan sureti
- Sağlık raporu
- Noter tasdikli şirket sözleşmesi (Kurucu şirketse)
- Kurucuya yetki verildiğini gösterir şirket kararı (Kurucu şirketse)
- Savcılık yazısı

✓En az ödenmiş sermaye şartı belgesi

✓Mali teminat (İpotek belgesi veya teminat mektubu)

✓Kurumun eskiye ait vergi ve sigorta borcu olmadığını gösterir belge borçlarının taahhüt edildiğine dair noter belgesi

✓Valilikçe kurumun eksiğinin olmadığını gösterir inceleme raporu

✓İdareci ve öğretmenlerin teklif evrakları

1.6. Kurucu Temsilcisi Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Yönetim kurulu kararı tasdikli örneği

✓Kurucunun şahsi belgeleri

- Nüfus cüzdanı örneği
- Savcılık yazısı
- Sağlık raporu

1.7. Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Kira kontratı veya tapu belgesi

✓İşyeri konut belgesi veya yapı kullanım izni

✓Kat maliklerinden muvafakatname (okul dışındakiler)

✓Yerleşim planı (3 nüsha)

✓Valilikçe düzenlenmesi gereken belgeler

- Bayındırlık teknik raporu
- İtfaiye müdürlüğü raporu
- Sağlık müdürlüğü raporu
- İlköğretim müfettişleri ön inceleme raporu

1.8. Kurum Kontenjanının Arttırılması Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

✓Bayındırlık müdürlüğü teknik raporu

✓İtfaiye müdürlüğü teknik raporu

✓Sağlık müdürlüğü teknik raporu

✓İlköğretim müfettişleri raporu

✓Yerleşim planı (3 adet)

✓Yeni kira kontratı

✓Varsa diğer maliklerden muvafakatname

✓İşyeri veya konut belgesi

2. Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Eğitim-Öğretim Faaliyetleriyle İlgili Olarak Hazırlayarak Vermesi Gereken Belgeler

✓Hükmi Şahsiyet Form Dilekçesi (MTSK Açacaklar İçin Başvuru Formu)

✓Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi

✓Öğretime Başlama İzin Yazıları

✓Ders Saati Ücretli Öğretmenlere Ait Çizelgeler

✓Kursiyer Direksiyon Takip Çizelgeleri

✓Kursta Görev Alan Uzman, Usta Öğreticileri Gösterir Listeler

✓Kurum Yetkililerince Hazırlanacak Özel öğretim Kurumları Öğretici ve Yöneticilere Ait Teklif Formları

✓Çalışma İzin Süresinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları

✓Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Memur-Hizmetlilere Ait Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları

✓Kurum Müdürlerinin Yıllık İzin Talep Formu

✓MTSK Sınav Sonuç Listeleri

✓Günlük Ders Planları

✓Kurum Genel Bilgi Formu (Kurslarda Görevli Personellerin Genel Bilgi Formu)

✓Tahmini Bütçe Formları

✓Özel MTSK Kursiyer ve Sertifika Durum Listeleri

✓Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgeleri

✓Direksiyon Eğitim Sınav Listeleri

✓Ücretsiz Okuyan Öğrencilerle İlgili Tutanak

✓MTSK Sınav Harç Takip Çizelgeleri

✓Özel Öğretim Kurumları Mali Durum Bildirim Formları

✓Dönem Kursiyer İsim Listeleri

✓Ders Dağıtım Çizelgeleri

✓Direksiyon Eğitim Programları

✓MTSK Yoklama Çizelgeleri (Fişleri)

✓Ücret İlan Bildirim Formları

✓Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim-Öğretim Aracı İzin Formu

3. Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında Çalıştırılacak Personellerin Atamalarında Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler

3.1. Usta Öğretici-Uzman Öğreticilerin Asıl-Aday Kadrolu Olarak Atanmalarında

✓Ön İzin Belgesi[1] (Özel öğretim kurumlarında ilk defa görev alacaklar için Bakanlıktan Kurum Müdürü imzası ile doğrudan yazışma yapılarak alınacak)

✓İş Sözleşmesi (En az 1 yıllık Asgarî ücret üzerinden)

---

[1] MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 28.04.2005 tarih, 53191 sayılı 2005/31 nolu Genelgesi ile, Özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek yabancı uyruklular hariç öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler için Bakanlıkça Görev Yeterlilik (Ön İzin) Belgesi düzenlenmesi uygulamasına son verilmiştir. Bu personele Valiliklerce doğrudan çalışma izni verilmesi uygulaması getirilmiştir.

✓Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Sureti

✓Hizmet Cetveli (Daha önce herhangi bir kurumda görev yapanlardan istenecek)

✓İstifa Onayı (Daha önce herhangi bir kurumda görev yapanlardan istenecek)

✓Sürücü Belgesinin Noter Tasdikli Sureti (MTSK Trafik-Çevre bilgisi öğretici ile Direksiyon usta öğreticileri için)

✓Branşı İle İlgili Hizmetiçi Eğitim Belgesinin Noter Tasdikli Sureti (MTSK Trafik ve Çevre Bilgisi atamaları için)

✓Nüfus Cüzdan Sureti

✓İkametgah Belgesi

✓Sabıka Kayıt Belgesi

✓Sağlık Raporu

✓Serbest İştigal Belgesi (İkamet edilen Mahalle Muhtarlığından alınacak)

✓Emeklilik Onayı (Kamu veya Özel Kurumlardan emekli olanlar için)

✓Sigorta Giriş Bildirgesi

3.2. Memur-Sekreter-Yardımcı Hizmetler vb. Atamalarında

✓İş Sözleşmesi (En az 1 yıllık, Asgarî ücret üzerinden)

✓Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Sureti

✓Nüfus Cüzdan Sureti

✓İkametgah Belgesi

✓Serbest İştigal Belgesi (İkamet edilen Mahalle Muhtarlığından alınacak)

✓Sabıka Kayıt Belgesi

✓Sağlık Raporu

✓Sigorta Giriş Bildirgesi

3.3. Müdür-Müdür Yardımcısı Atamalarında

✓İş Sözleşmesi

✓Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Sureti

✓Hizmet Cetveli (Adaylığın kaldırıldığı tarih açıkça belirtilmiş olacak)

✓Adaylığın Kaldırıldığına Dair Valilik Onayı

✓İstifa Onayı (Daha önce başka bir kurumda çalışıp ayrılanlar için)

✓Teklif Formu

✓Herhangi bir Kamu veya Özel Kurumda 2 Yıl İdarecilik Yaptığını Gösterir Belge İle Bu Zaman Zarfında Sigortalı Olduğuna Dair SSK Yazısı

✓Serbest İştigal Belgesi (İkamet edilen Mahalle Muhtarlığından alınacak)

✓Nüfus Cüzdan Sureti

✓İkametgah Belgesi

✓Sabıka Kayıt Belgesi

✓Sağlık Raporu

✓Emeklilik Onayı

✓Sigorta Giriş Bildirgesi

3.4. Ders Saati Ücretli Uzman ve Usta Öğretici Atamalarında

3.4.1. Kamu veya Özel Kurumda Çalışanlar

✓İş Sözleşmesi

✓Çalıştığı Kurumdan Alınacak Muvafakat Yazısı

✓Haftalık Ders Programı (Kamu okullarında çalışan öğretmenler içindir.)

✓Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Sureti

✓Nüfus Cüzdan Sureti

3.4.2. Herhangi Bir Kamu Veya Özel Kurumda Çalışmayanlar

✓İş Sözleşmesi

✓Serbest İştigal Belgesi (Mahalle Muhtarlığından alınacak)

✓Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Sureti

✓Sabıka Kayıt Belgesi

✓Sertifika veya Hizmetiçi Eğitim Kursu Belgesi (Özellik arz eden kurslarda görev alacaklar için)

✓Nüfus Cüzdan Sureti

✓İkametgah Belgesi

✓Sağlık Raporu

✓Sigorta Giriş Bildirgesi

4. Müfettiş Tarafından Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi Ve İncelenmesi

4.1. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgeler

- Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu
- İş sözleşmeleri
- Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi
- Öğretime Başlama İzin Yazıları
- Ders Saati Ücretli Öğretmenlere Ait Çizelgeler
- Kursiyer Direksiyon Takip Çizelgeleri
- Kursta Görev Alan Uzman, Usta Öğreticileri Gösterir Listeler
- Kurum Yetkililerince Hazırlanacak Özel öğretim Kurumları Öğretici ve Yöneticilere Ait Teklif Formları
- Çalışma İzin Süresinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları
- Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Memur-Hizmetlilere Ait Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları
- Kurum Müdürlerinin Yıllık İzin Talep Formu
- Günlük,Haftalık, Aylık Ders Planları

- Kurum Genel Bilgi Formu (Kurslarda Görevli Personellerin Genel Bilgi Formu)
- Tahmini Bütçe Formları
- Özel MTSK Kursiyer ve Sertifika Durum Listeleri
- Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgeleri
- Özel Öğretim Kurumları Mali Durum Bildirim Formları
- Dönem Kursiyer İsim Listeleri
- Ders Dağıtım Çizelgeleri
- Direksiyon Eğitim Programları
- MTSK Devam-Devamsızlık Yoklama Çizelgeleri (Fişleri)
- İlköğretim Müfettişlerinin Rapor ve Ekleri

4.2. MEB Müdürlüklerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi

İncelemeyi yapacak müfettiş sürücü kursu işverenleri tarafından MEB il/ilçe müdürlüklerine verilen kayıt ve belgeleri, bu il/ilçe müdürlüklerinde inceleyebileceği gibi, çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

Özel öğretim kurumları tarafından düzenlenerek Milli Eğitim İl/İlçe Müdürlüklerine verilmesi gereken belgeler ekteki yazı şablonu örneğiyle istenilecektir(EK-3).

4.3. MEB Müdürlüklerinden Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

MEB Müdürlüklerinden temin edilen belgeler, sürücü kursu işyerinin açılış, öğretime başlama tarihleri, kapasitesi, mali durumu ve diğer genel özellikleri ile işyerinde çalıştırılan genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, usta öğretici, uzman öğretici, aday öğretici, direksiyon alan sorumlusu, memur, hizmetli ve benzeri çalışanların işyerinde çalışmaya başladıkları ve işyerinden ayrıldıkları tarihler ile unvanları, girdikleri dersler, ücret durumları, kimlik bilgileri ve diğer kişisel özelliklerinin tespitine yönelik olarak incelenir.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-8)gösterilmektedir.

- Sürücü kursuyla ilgili olarak MEB müdürlüklerinden istenilecek kayıt ve belgelerden;

<u>Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi ve Öğretime Başlama İzninden;</u>

Kurumun kurucusu, kurucu temsilcisi, özel öğretim kurumunun adı, kursiyer kontenjanı, kurum açma izninin veriliş tarih-numarası, ruhsatnamenin veriliş nedeni, öğretime başlama tarihi, öğretime başlama izni verilen sertifika programları, kurum müdürünün adı-soyadı, öğretime başlama yazısının tarih-numarası,

<u>Kurum Genel Bilgi Formlarından (formun arka kısmı Kurslarda Görevli Personelin Genel Bilgi Formu);</u>

Kurumun adı, kurum kodu, kurumun bulunduğu il, ilçesi, kurum adresi, kurumun açma ve öğretime başlama tarih/sayısı, kurumun kontenjanı, direksiyon eğitim alanının

adresi, kurucu veya kurucu temsilcisinin adı-soyadı, ikametgah adresi, kurumun sahibinin gerçek/tüzel kişi olup olmadığı, mali teminatının cinsi (teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, diğerler), teminat miktar, mali teminatın kaldırılıp-kaldırılmadığı, mali teminat kaldırılmış ise tarih/sayısı, kursta uygulanan sertifika programları, kullanılan direksiyon araçlarının cinsi ve plakaları,

Kursta görevli personelin sicil nosu, adı-soyadı, görevli olduğu ders, kadrolu/ders ücretli olup olmadığı, çalışma izni tarih sayısı, göreve başlama tarihi, sözleşme uzatma onayının tarih-sayısı, stajyer öğretmen için stajyerlik kaldırma onay tarih-sayısı,

Kursiyer Direksiyon Takip Listeleri, MTSK Sınav Sonuç Listeleri, MTSK Kursiyer ve Sertifika Durumunu Gösterir Listeler, Günlük Ders Planları ve Yoklama Çizelgelerinden;

Kursiyerlerin adı-soyadı, kursiyerlerin cinsiyeti, sertifika türü devamsızlık nedeniyle kaydı silinen kursiyer sayıları, devam ettiği dönem sonunda başarılı olan kursiyer sayısı, bir sonraki dönemde başarılı olan kursiyer sayısı, ders öğreticisinin adı soyadı, dersin adı, yapıldığı tarih, kursiyer grubu,

Direksiyon Eğitim Programlarından;

Kursiyerin aday nosu, adı-soyadı, usta öğreticinin adı-soyadı, eğitim görülen aracın plakası, eğitim görülen tarih-saat,

Ders Dağıtım Çizelgelerinden;

Haftalar itibariyle derslerin saatleri, derslerin adları, haftalık toplam ders saatleri, grubun eğitime başlangıç ve bitiş tarihleri, dersleri verecek öğretmenlerin adı-soyadı ve branşları,

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim-Öğretim Aracı İzin Formlarından;

Araç sahibinin adı-soyadı, unvanı, kurumun adı, kurumun adresi, aracın mülk veya kiralık olup olmadığı, aracın plakası, markası, modeli, motor nosu, şasi nosu, kullanıldığı sertifika sınıfı,

Direksiyon Eğitim Takip Formlarından;

Adayın adı-soyadı, usta öğreticinin adı-soyadı, derslerin verildiği tarih ve saatler, adayın ve usta öğreticinin imzası, kurs müdürünün adı-soyadı ve imzası,

Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgelerinden;

Aday memurun adı-soyadı, kurumu, kadro unvanı ve görevi, kimlik bilgileri, kurum sicil nosu, öğrenim durumu, ilk göreve başlama tarihi, adaylık süresi, adaylık süresi içindeki eğitimlerden aldığı puanlar, I ve II. Sicil amirlerinin ad-soyadları,

Tahmini Bütçe Formlarından;

Kurum adı, Kurucunun adı-soyadı, Müdür, (varsa) belirli bir dönem itibariyle M.T.S. kursunun Gelirleri (Öğrenci ücretleri), Giderleri (1-Personel ücretleri ve personelle ilgili giderler, 2-Kira ve stopaj giderleri, 3-Elektrik, su, telefon .. gibi hizmetler için yapılan harcamalar, 4-Isıtma, soğutma giderleri, 5-Araç ve bina bakım, onarım giderleri, 6-Panel, konferans, sergi .. gibi faaliyetler için yapılan harcamalar, 7-Ödül, ikramiye .. gibi teşvik edici faaliyetler için yapılan harcamalar, 8-Basım, yayın, reklam .. gibi hizmetler için yapılan harcamalar, 9-Demirbaş alımları için yapılan harcamalar, 10-Demirbaş niteliği taşımayan alımlar için yapılan harcamalar, 11-Bina ve demirbaş sigorta giderleri, 12-Yatırım harcamaları, 13-Vergi, resim ve harçlar, 14-Diğer giderler için yapılan harcamalar),

Özel Öğretim Kurumlarının Mali Durum Bildirir Raporlarından;

Özel öğretim kurumunun adı, adresi, telefon numarası, kodu, kurucusu veya kurucu temsilcisi, şirketse adı, aynı ilde kuruma ait şube kurumların ad ve adresleri, öğretime başlama izninin tarih ve sayısı, kurum kontenjanı, öğrenci/kursiyer sayısı, kurumda ücretsiz öğrenim gören öğrenci/kursiyer sayısı, binanın mülkiyeti (kira, kuruma ait ve benzeri), kurumun ilk açılışında gösterilen teminatın cinsi veya miktarı, mali teminatın kaldırılıp kaldırılmadığı, Kurumun gelirleri (a-öğrencilerden toplanan ücret toplamı, b-Varsa diğer gelirler), Kurumun giderleri (a-personel ücret giderleri, b-elektrik, su, tel ve benzeri giderler, c-kira ve benzeri giderler, d-kırtasiye giderleri, e-diğer giderler,), dönem kar/zararı, mevcut kurumda bulunan demirbaşların mali değeri, kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi hesap numarası,

Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmelerinden;

İşveren Kurum ve kurucusuyla ilgili bilgiler, görev alan öğretim elemanının adı-soyadı, ev adresi, görevin çeşidi, okutacağı dersin adı, haftalık ders saati sayısı, aylık ücret ders saati sayısı, ders ücreti karşılığı ders saati sayısı, öğretim elemanının asıl görevli veya ders saat ücretli olması durumuna göre aylık ücret miktarı, bir ders saati ücreti, yöneticilik aylık ücreti, ücret dışında iş güçlüğü zammı ve sosyal yardım kapsamında yapılan ödemeler, sözleşmenin tanzim tarihi, sözleşmenin (görevin) başlama tarihi, sözleşmenin bitim tarihi, terfi süresi, zam nispeti, sözleşmeyle ilgili genel şartlar ve sözleşmenin fesih şartları,

Özel Öğretim Kurumları Ders Saat Ücretli Öğreticilere Ait Çizelgelerden;

Ders saati ücretli öğreticinin adı-soyadı, adı-soyadı, doğum yeri ve yılı, valilik onayının tarih ve sayısı, görevi, dersin adı, mezun olduğu öğretim kurumu ve bölümü, haftalık ders saati sayısı, görevin başlama tarihi, görevin sona erme tarihi, çalıştığı kurumun adı, kurumdaki görevi, ders saati sayısı,

Kursta Görev Alan Uzman ve Usta Öğreticileri Gösterir Listelerden;

Uzman ve usta öğreticinin sicil numarası, adı-soyadı, branşı, kadrolu/ders ücretli/aday/asil, onay tarih-nosu,

Kurum Yetkilerince Hazırlanacak Özel Öğretim Kurumları Öğretici ve Yöneticilerine Ait Teklif Formlarından;

Kurumun adı, kurumun adresi, teklif edilen elemanıyla ilgili nüfus bilgileri, teklif edilen görev,

Başka resmi veya özel kuruluşta görevli olup olmadığı, bu kuruluşlardaki haftalık okutacağı ders sayısı, aylık ücreti, ders saati sayısı, emekli ise emeklilik bilgileri,

Başka bir kurumdan ayrılıp ayrılmadığı, ayrılmış ise bununla ilgili bilgiler, hizmet süresine esas olan görevlerle ilgili bilgiler (görev yapılan yer, görev yerinin adı, başlama-ayrılma tarihleri, görev süresi),

Okutacağı derslerin adı, okutacağı ders saati sayısı, sözleşmenin tarihi, sözleşmeye göre göreve başlama tarihi, görevin bitim tarihi,

Çalışma İzin Süresinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formlarından (Öğretim elemanları için);

Kurumun kodu, kurumun adı, çalışanın sicil numarası, adı-soyadı, brüt ödemeler toplamı, net ödemeler toplamı, bir ders saati ücreti, maaş karşılığı girilebilecek ders saati sayısı, Bakanlık çalışma izin yazısının tarih-numarası, Bakanlık çalışma izin yazısındaki görevin başlama tarihi, Bakanlık çalışma izin geçerlilik süresinin uzatıldığı tarih,

Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Memur-Hizmetlilere Ait Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formlarından;

Kurumun adı, çalışanın adı-soyadı, brüt ödemeler toplamı, net ödemeler toplamı, Valilik/Kaymakamlık Oluru, çalışma izin yazısındaki görevin başlama tarihi, onayın geçerlilik süresinin uzatıldığı tarih,

Ön İzin Belgesi İstek Yazılarından (2005 yılı Mayıs ayı itibariyle kaldırılmıştır.);

Çalışanın adı-soyadı, sicil numarası, doğum yeri, doğum yılı, öğrenim durumu, kurumun adı-kodu, çalışanın görevi, dersi,

Kurum Müdürlerinin Yıllık İzin Talep Formlarından;

Müdürün adı-soyadı, hizmet süresi, görev yeri, iznin başlama tarihi ve süresi, iznin geçirileceği yerin adresi, toplam izin süresi, müdürün yerine vekâlet edecek kişinin adı-soyadı ve unvanı,

İlköğretim Müfettişlerinin Denetimleri Sonucu Düzenledikleri Rapor ve Eklerinden;

İlköğretim müfettişlerinin yaptıkları denetimler sonucu düzenledikleri rapor ve eklerinden denetim günü sürücü

kursunda çalıştırıldığı tespit edilen kişiler, bu kişilerin adı-soyadı, kurstaki görevi,

bilgileri tespit edilebilir.

- Asgarî işçilik incelemesi yapılan sürücü kursuyla ilgili olarak inceleme dönemi aylarında tespit edilecek; açılma ve öğretime başlama tarihleri, öğretime başlama tarihi itibariyle kurum müdürü olarak çalıştırılan kişinin kim olduğu, kursiyer kontenjanı, uygulanacak eğitim sertifika programları, eğitim verilen kursiyerlerin sertifika programlarına sayısal olarak dağılımı, saptanarak rehber ekindeki tablonun düzenlenerek rapor ekine alınması gerekmektedir(EK-4).

- Asgarî işçilik incelemesi yapılan sürücü kursunda çalıştırılan personellerle ilgili olarak; adı-soyadı, T.C. kimlik no veya sigorta sicil no, kurstaki görevi (müdür, öğretici, vb.), valilik/bakanlık çalışma izin yazısının tarih, sayısı, çalışma izin yazısına göre göreve başlama tarihi, iş sözleşmesinin tarihi, sözleşemeye göre işe başlama ve işten ayrılma tarihleri, fiilen işten ayrılma tarihi, bir ders saati karşılığı alınacak ücret tutarı, maaş karşılığı girilebilecek ders saati sayısı, ders ücreti karşılığı girilebilecek ders sayısı, maaş karşılığı yapılan ödemelerin brüt tutarı, ders ücreti karşılığı yapılan ödemelerin brüt tutarı, çalışanlara yapılan brüt ödemeler toplamı, ders saat ücreti karşılığı çalışan öğreticilerin 5510 sayılı kanunun (4/b) ve (4/c) maddesi kapsamında sigortalı olup olmadıkları gibi hususlarının tespit edilerek rehber ekindeki tablonun düzenlenerek rapor ekine alınması gerekmektedir(EK-5).

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Sürücü Kursu İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Sürücü kursu işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri	Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği Madde 18., 35. ve 68 ile Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 49
Öğretmen ve Personel Sicil Defteri	
Kurs Kayıt Defteri	
Zümre Defteri	
Aday Bilgi Defteri	
Teftiş Defteri	

- **Öğretmen ve Personel sicil defteri**; Sürücü kursunda çalıştırılan kişinin adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, görevi, uyruğu, kadrolu/ders saat ücretli olup olmadığı, derece, kademe, en son terfi tarihi, terfiyle ilgili evrak bilgileri (evrak no, tarihi, evrakın çeşidi), işe başlama evrak bilgileri (evrak no, tarihi, evrakın çeşidi), görevden ayrılmayla ilgili evrak bilgileri (evrak no, tarihi, evrakın çeşidi), işyerinden ayrılış nedeni, devlet hizmetine girdiği tarih, mesleğe girdiği tarih, daha önceki görevi, memur sicil no, emekli sicil no, gördüğü taltif ve cezalar, ev adresi ve fotoğrafı gibi bilgilerin bulunduğu defterlerdir.

- **Teftiş defteri**; İlköğretim Müfettişleri tarafından her yıl yapılan teftişlerle ilgili olarak özel dershanenin durumuyla ilgili bilgilerin ilköğretim müfettişlerince yazıldığı defterlerdir.

- **Gelen-giden evrak kayıt defteri;** Sıra no, evrakın geldiği yer/evrakın gittiği yer, evrakın tarihi, nosu, cinsi, ilişiği, içeriği, giden evrakın tarih ve nosu gibi bilgilerin yer aldığı, dershaneye gelen evrakların ve dershaneden giden evrakların işlendiği defterlerdir.

- **Zümre defterleri;** Sürücü Kursunda verilen derslerle ilgili olarak ayrı ayrı yapılan zümre toplantılarında derslerle ilgili öğreticiler ve sürücü kursu müdürü alınan kararların işlendiği, derslerle ilgili görüş ve önerilerin yazıldığı defterlerdir.

- **Kurs kayıt defteri;** Sıra no, sınav sorumlusu olarak yetiştirilecek sürücü adayının adı-soyadı, baba adı, nüfus cüzdan no, sürücü belgesinin sınıf, no ve veriliş tarihi, diploma tarih, no ve verildiği tarih, ikametgah adresi ve telefon no, adresi gibi bilgilerin bulunduğu defterlerdir.

- **Aday bilgi defteri;** Dosya no, sürücü adayının adı-soyadı, baba adı, nüfus cüzdan no, müracaat edilen sürücü belgesinin sınıf, no ve veriliş tarihi, diploma tarih, no ve verildiği tarih, ikametgah adresi ve telefon no, adresi gibi bilgilerin bulunduğu defterlerdir. Sürücü kursunda kursiyer olarak eğitim gören kursiyerlerin yazıldığı defterdir.

1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler

Özel sürücü kursu işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.md./SSİY 112.Md./İK.37.Md.
İşçi Özlük Dosyaları	İş Kanunu Madde75.
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. Madde 109
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86. Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11. Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84. Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu Madde 62
Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi ve Öğretime Başlama İzni	MTSK Yönetmeliği Madde 13
Ders Dağıtım Çizelgeleri	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48
Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30
Öğretim Elemanlarına	MTSK Yönetmeliği Madde 39 ve

Mahsus İş Sözleşmeleri	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 45
Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54
Görevli Personel Kimlik Kartları	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 59
Çalışma İzin Süresinin Uzatılmasına Esas Toplu Onay Formları	Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53
İstifa Onayları	Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 46

2. Özel Sürücü Kursu İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Sürücü kursu işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-6) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-7) istenecektir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

İşyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgilerin kamu kurumundan elde edilen bilgiler ile birlikte değerlendirmesi yapılarak rehber ekinde bulunan (EK-5) tablo doldurulacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Sürücü kursu dershane işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

• Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5'inci maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

• İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• İşyeri kayıt ve belgelerinden sürücü kursu işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

• Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

• İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

• Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması,

gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.3. Sürücü Kurslarının MEB İl/İlçe Müdürlüklerine Verdikleri Belgelerin İncelenmesi

Sürücü kurslarının gerek işyeriyle ve gerekse de çalıştırılan kişilerle ilgili olarak MEB Mevzuatı gereği düzenleyerek MEB İl/İlçe müdürlüklerine vermek zorunda oldukları belgelerden (yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır) aşağıda belirtilen hususların tespit edilmesi gerekmektedir.

- Sürücü kursunun açılma ve öğretime başlama tarihleri, öğretime başlama tarihi itibariyle kurum müdürü olarak çalıştırılan kişinin kim olduğu, kursiyer kontenjanı, uygulanacak eğitim sertifika programları, eğitim verilen kursiyerlerin sertifika programlarına sayısal olarak dağılımı.

- Sürücü kursunda çalıştırılan personellerin adı-soyadı, T.C. kimlik no/sigorta sicil no, çalışanın adı-soyadı, özel öğretim kurumundaki görevi, valilik/bakanlık çalışma izin yazısının tarih-sayısı, çalışma izin yazısına göre göreve başlama tarihi, iş sözleşmesinin tarihi, sözleşemeye göre göreve başlama ve bitiş tarihleri, fiilen görevin bitim tarihi, çalışanın maaş karşılığı girebileceği ders sayısı, ders ücreti karşılığı girilebilecek ders sayısı, maaş karşılığı yapılan ödemelerin brüt tutarı, ders ücreti karşılığı yapılan ödemelerin brüt tutarı, toplam ödenecek ücret tutarı gibi hususlar.

- Sürücü kursları tarafından her yıl düzenli olarak MEB İl/İlçe Müdürlüklerine verilen Özel Öğretim Kurumlarının Mali Durum Bildirir Raporlarının incelenerek inceleme dönemi itibariyle bildirilen giderlerin (Personel Ücret Giderleri/Elektrik, Su, Tel ve Benzeri/ Kira ve Benzeri Giderleri/ Kırtasiye Giderleri/Diğer Giderler).

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, özel dershaneler hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin kurum mevzuatımız açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Sürücü Kursunun Açılması, Devri ve Kurumumuz Açısından Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Bilindiği üzere, Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının açılması, öğretime başlaması, devri, ve kapanması işlemleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanun uyarınca yayımlanmış yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine göre yapılmaktadır.

Sürücü kurslarının öğretime başlama tarihi itibariyle Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı kanunun 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının, kursun öğretime başlama izni için (Kurum açma izni ile birlikte de müracaatı mümkündür) yaptığı müracaat sırasında vermiş olduğu belgelerdeki (özellikle kurs müdürünün sözleşmesindeki göreve başlama tarihi) tarihler kontrol edilerek tespit edilmesi gerekmektedir.

Sürücü kursunun devir edilmesi halinde ise, devir işleminin Milli İl/İlçe müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğinden, Kurumumuza devir bildirgesinin yasal süresinde verilip verilmediğinin tespitinin; devir işlemi sırasında düzenlenmesi gereken 'Noterlikten düzenlenen devir senedi' ve 'İdareci ve öğretmenlerin teklif evrakları (sözleşme, toplu onay formları)' incelenerek bu belgelerde yazılı devir tarihi ve idareci ve personelin göreve başlama tarihleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

2. Sürücü Kurslarında Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri Ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Motorlu taşıt sürücü kurslarında çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4. ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir.

Yapılacak incelemelerde de bu husus büyük önem taşımaktadır.

Sürücü kurslarında; kurs müdürü, kurs müdür yardımcısı (çalıştırılması isteğe bağlı), öğreticiler, teknisyen (çalıştırılması isteğe bağlı), direksiyon eğitimi alanı sorumlusu ve diğer personel (temizlikçi, kantinci, sekreter, memur vb.) adı altında ve unvanında personeller çalıştırılmaktadır.

2.1. Aylık Ücretli Öğreticilerin/Diğer Personellerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi

Sürücü kurslarında çalıştırılacak kurs müdürü ve kurs müdür yardımcısı (çalıştırılıyorsa) gibi yönetici durumundaki kişilerin aylık ücret karşılığı ve tam gün çalışmalarının işyerinin işleyişi ve yasal bakımdan bir zorunluluk olduğu ortadadır. Bu nedenle de, yönetici durumundaki personellerin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası karşısındaki sigortalılık durumları noktasında herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Hemen belirtelim ki, söz konusu personelden 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları kapsamında sigortalı olan kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı tescillerinin sağlanması olanaklı değildir.

2.2. Ders Saat Ücreti Karşılığı Çalıştırılan Öğreticilerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi

Sürücü kursları uygulamada, aylık (kadrolu) öğretici çalıştırdıkları gibi ders saat ücreti karşılığında da öğretici çalıştırabilmektedirler.

Ders saat ücreti karşılığı çalıştırılan usta öğreticiler; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkrası kapsamında çalıştıkları halde Kurumlarının iznine bağlı olarak özel öğretim kurumlarında da ders saat ücretiyle de

çalışabilmektedirler. Kurumumuz dışındaki sosyal güvenlik kurumlarının zorunlu sigortalısı veya iştirakçisi olan kişilerin ders saat ücretiyle sürücü kurslarında çalışmaları halinde 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılmaları olanaklı değildir.

Ders saat ücreti karşılığı çalıştırılan ve 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkrası kapsamında zorunlu sigortalısı veya iştirakçisi olmayan kişilerin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

2.3. Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması ve İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Dershanede çalıştırıldığı ve 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası anlamında sigortalılık niteliğine haiz olduğu anlaşılan kişilerin işe giriş tarihlerinin 5580 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak yayımlanmış bulunan yönetmeliklere göre düzenlenmesi zorunlu bulunan belgelere istinaden tespit edilmesi gerekmektedir.

Sigortalılarının tescil tarihlerinin, gerek iş sözleşmeleri (göreve başlama tarihleri) ve gerekse de Personel Sicil Defterleri başta olmak üzere çalışanlarla ilgili düzenlenmesi gereken diğer tüm belgelerin incelenmesi ve Kuruma yapılan bildirimlerle karşılaştırılması suretiyle tespiti gerekmektedir.

3. Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak çalışması, ders saati karşılığı çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde

adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır. Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Bu konudaki en önemli sorun genellikle ders saati karşılığı çalışan ve ücretini ders saat sayısının ders saat ücretiyle çarpılması sonucu bulunan tutar üzerinden ücret alanlarla part-time çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının tespitinde yaşanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunun 'Çalışma Süresi' başlıklı 63'üncü maddesinde, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin, normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği hükmüyle de; haftalık çalışma süresinin "45" saat olduğu, buradan günlük çalışma süresinin ise "7,5" saat olarak hesaplanması gerektiği açıktır.

Yukarıda bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere; ders ücreti karşılığı sürücü kurslarında çalıştırılan usta öğreticilerin prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasında bir günlük çalışma süresinin "7,5" saat olarak kabul edilmesi ve

aylık toplam girilen ders saati sayısının 7,5'a bölünmesi suretiyle prim ödeme gün sayısının hesaplanması gerekmektedir. Hemen belirtelim ki kesirli rakamların kesirli kısımlarının tama iblağ edilerek bir gün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Prim Ödeme Gün Sayısının (Gün Olarak Çalışma Süresinin Aylık Hesabı) hesaplanmasını;

$$\text{Prim Ödeme Gün Sayısı} = \frac{\text{Aylık Toplam Ders Saati Sayısı}}{7{,}5}$$

şeklinde formülüze edebiliriz.

5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesinde yasa koyucu sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağını açıkça ortaya koymuştur. Sosyal sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan kazançlar toplamıdır. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içersinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, sigortalıların prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, sigortalının prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, sigortalının yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, sigortalının hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her

birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar toplamının yine o ayda ücret aldığı veya hesaplanan çalışma gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Daha açık bir ifadeyle, sadece ders saati karşılığı çalışan sigortalıların brüt ücretleri ve buradan hareketle Kuruma bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarları; Bütçe Kanuna göre belirlenen bir ders saatinin brüt ücret tutarının aylık ders saati sayısıyla çarpılması sonucu bulunan brüt tutarın, İş Kanununa göre belirlenen "16" yaşından büyük işçiler için geçerli olan aylık/günlük Asgarî ücret miktarı ile 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen SPEK alt ve üst sınırlarının aylık/günlük miktarları dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir. Prime esas günlük kazancın hesaplanmasını;

$$\text{Prime Esas Günlük Kazanç} = \frac{\text{Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)}}{\text{Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)}}$$

şeklinde formülüze edebiliriz.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin

o içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanmasını;

Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı X Aylık Çalışma Gün Sayısı = Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı

şeklinde formülüze edebiliriz.

Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle sınırlanmıştır. Anılan madde de prime esas kazançları belirli bir alt ve üst sınır kabul edilerek (sınırlanarak), günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanacağı, sigortalının kazancının alt sınırın altında olması halinde, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işverenin ödeyeceği, aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primlerin, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, farkın, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle de, sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da gözönünde bulundurularak işlem yapılması gerekmektedir.

4. Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme

4.1. Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar

Kayden tespit, işyeri kayıt ve belgelerinden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi) tespit edilmesidir.

Sürücü kurslarının Asgarî işçilik incelemesi kapsamında; gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin ve gerekse de çapraz inceleme yoluyla MEB İl/İlçe Müdürlüklerinden incelenmek üzere istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılarak, yine anılan kanunun 86'ncı maddesi gereği (4/a) sigortalılarına hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Asıl olan, kurs kurucusu, çalışacak personel ve kurs müdürü arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden çalıştırılacak personel olarak adıgeçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır. Ancak, uygulamada kimi zaman MEB Mevzuatından kaynaklanan bir takım koşulların gerçekleşmesine yönelik olarak gerçekte sürücü kursunda çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması da görülebilmektedir. Kurs yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde; öncelikle kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip, beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter (Öğretmen ve Personel Sicil Defterleri, Personel İzin Defteri, Zümre Defteri,) ve belgelerle (Direksiyon eğitim programları, ders dağıtım çizelgeleri, Ders Saat Ücretli Öğreticilere Ait Çizelgeler, Uzman

ve Usta Öğreticileri Gösterir Listeler, Öğretici ve Yöneticilere Ait Teklif ve Onay Formları, ücret ödeme belgeleri vb.) de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında sürücü kursunda gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte kurs işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerin iptali sağlanmalıdır. Bu gibi durumların tespiti halinde, konuyla ilgili MEB mevzuatı yönüyle işlem yapılması gerektiğinden, konu mutlaka İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ve ilgili Teftiş Kurullarına intikal ettirilmelidir.

Fiilen tespit, 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde; işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Bunun yanında bilinen anlamda kayden tespit olarak tanımlanamamakla birlikte işverenler tarafından işyeri ve işyerinde çalışanlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belgelerin temin edilmesi halinde çalışanların sigortalılığının sağlanması ve hizmet kazandırılması da mümkündür.

İşyerinin Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu; işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre Asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi

Özel öğretim kurumları hizmet sektörü içerisinde yer almaktadır. Hizmet sektöründe faaliyette bulunan işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken Asgarî işçiliğin tespitinde izlenmesi gereken yöntem diğer sektörlerden farklılıklar arz etmektedir.

Motorlu taşıt sürücü kurslarından Kurumumuza bildirilmesi gereken Asgarî işçiliğin tespitinin de; kursta uygulanan eğitim-öğretim programları, derslik sayısı, öğrenci/kursiyer sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (usta/uzman öğreticiler, büro işlerinde çalıştırılan işçiler, yöneticiler v.b.), ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.

Sürücü kurslarından Kurumumuza bildirilmesi gereken Asgarî işçilik tutarının hesaplanmasının; inceleme yapılan dönemdeki kursiyer sayıları, sertifika programları, uzman/usta öğreticilerin sözleşmeleri, sürücü kursunun kontenjanı, sınıf kontenjanları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Sürücü kurslarında görev alan uzman ve usta öğreticiler, iş sözleşmelerinde yazılı olan aylık ücret karşılığı girecekleri ders saati sayıları ile haftalık ders saat ücreti karşılığı girecekleri

ders saati sayılarının toplamı kadar derslere girebilmektedirler. Dolayısıyla da, Kurumumuza bildirilmesi gereken Asgarî işçiliğin tespitinde sözleşmelerde yazılı aylık ücret ve/veya ders saati ücreti karşılığı sayılarının mutlaka dikkate alınması gerekmektedir.

4.2.1. Uygulamalı Direksiyon Eğitimi Dersiyle İlgili Değerlendirme

Bilindiği üzere, direksiyon eğitim dersi uygulamalı olup, her bir kursiyere özel olarak ve bire bir verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla da teorik derslerde olduğu gibi blok ders yapılması veya topluca verilmesi mümkün değildir. Anlaşılacağı üzere, incelenen sürücü kursundan bir ayda Kurumumuza bildirilmesi gereken direksiyon öğretici sayısının ve bunların çalışma gün sayılarının ve de Kuruma bildirilmesi gereken SPEK tutarının tespitini yapılacak hesaplamalarla tespit etmek her zaman mümkündür.

Öncelikle, inceleme dönemi aylarında sürücü kursunda eğitimi verilen sertifika programları ve kursiyerlerin sertifika programlarına aylar itibariyle dağılımları tespit edilerek, kursiyerlere verilmesi gereken direksiyon eğitim saati toplam sayısı bulunmalıdır. Aylar itibariyle bulunan direksiyon eğitim saat sayıları toplamı İş Kanununa göre "7,5" saatlik çalışma bir güne tekabül ettiğinden; direksiyon eğitim saat toplam sayıları "7,5" rakamına bölünerek, Kuruma bildirilmesi gereken çalışma gün sayıları tespit edilmelidir.

Bu şekilde tespit edilen çalışma gün sayılarına; 4857 sayılı İş Kanunun 63'üncü maddesi hükmü de göz önünde bulundurularak haftada "45" saat çalışanların hafta tatili günü için işveren tarafından fiili bir çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödenmesi gerektiğinden, her bir "45" saat haftalık çalışma süresi için "1" çalışma günü eklenmelidir.

İş sözleşmeleri, direksiyon eğitim programları, ders dağıtım çizelgeleri ve diğer belgelerden tespit edilen çalışma gün sayıları, direksiyon usta öğreticileri için Kuruma yapılan çalışma gün sayılarıyla karşılaştırılarak, eksik bildirilen çalışma gün sayılarının tespiti yapılmalıdır. Eksik bildirilen çalışma gün sayıları aylar itibariyle "16" yaşından büyük işçiler için geçerli olan Asgarî ücret tutarları ve prime esas kazanç alt sınırları dikkate alınarak yapılacak hesaplamalarla direksiyon usta öğreticileri için Kuruma eksik bildirilen SPEK tutarları tespit edilmelidir.

Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan çalışma gün sayıları ve SPEK tutarlarının iş sözleşmeleri, ders programları v.b. belgelere göre çalışanlara mal edilebilmesi halinde bu kişilere hizmet kazandırılmalı, mal edilememesi halinde ise hizmet kazandırılmaması, ancak prim belgelerinin işverenden istenilmesinin önerilmesi gerekmektedir.

4.2.2. Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım İle Motor ve Araç Bilgisi Dersleriyle İlgili Değerlendirme

Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım ile Motor ve Araç Bilgisi dersleri, direksiyon eğitim dersinden farklı olup, teorik olarak ve sınıf ortamında verilir. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Bir ders saati sayısı "50" dakika olup, iki ders arasındaki süre "10" dakikadır. Kurs müdürleri, 08:00-22.30 saatleri arasında haftanın günlerine dengeli dağıtmak koşuluyla teorik ve direksiyon eğitimi derslerini haftanın bütün günlerinde yaptırabilirler.

Sürücü kurslarında eğitim dönemler itibariyle yapılır. Dönemler, Milli Eğitim Müdürlüğü ile kurs yetkilileri tarafından ortaklaşa belirlenerek il genelinde ve ayda bir olmak üzere, aynı gün başlar. Bir dönemde kurum kontenjanını

geçmemek koşuluyla; hafta içi, gündüz ve akşam olmak üzere "2" grup, hafta sonu "1" grup olmak üzere "3" grup açılabilir. Dönem açmak için "5" kursiyerin başvurusu yeterlidir.

Denetimi yapılan sürücü kursunda inceleme döneminde açılan dönemler, her dönemdeki grup sayıları ve gruplardaki kursiyerlerin sayıları ile sınıfların sayı ve kursiyer kontenjanlarının tam olarak tespitinin yapılması halinde, teorik dersler için çalıştırılması gereken öğreticiler ve devamla Kurumumuza bildirilmesi gereken sigortalı sayısı, çalışma gün sayısının ve de SPEK tutarının tespiti mümkündür.

Teorik derslerin sınıf ortamında verilmesi nedeniyle; öncelikle Kurum kontenjanı ve sınıfların öğrenci kontenjanları tespit edilmeli, daha sonra sürücü kursunda fiilen açılan dönemler, dönemlerdeki grup sayıları, gruplardaki kursiyer sayıları belirlenmelidir.

Dönem, grup ve kursiyer sayıları dikkate alınarak; sınıfların kontenjanları ve teşekkülleri de dikkate alınarak kursiyerlere verilecek teorik derslerin toplam saatleri tespit edilerek, tespit edilen toplam ders saati sayıları İş Kanununa göre "7,5" saatlik çalışma bir güne tekabül ettiğinden; toplam ders saati sayıları "7,5" rakamına bölünerek, Kuruma bildirilmesi gereken çalışma gün sayıları tespit edilmelidir.

Dönem planları, iş sözleşmeleri, ders dağıtım çizelgeleri, kursiyer sayılarını gösterir belgeler dikkate alınarak yukarıda anlatıldığı şekilde tespit edilen çalışma gün sayıları, teorik derslerde görevli öğreticiler için Kuruma bildirilen çalışma gün sayılarıyla karşılaştırılarak, eksik bildirilen çalışma gün sayılarının tespiti yapılmalıdır. Eksik bildirilen çalışma gün sayıları aylar itibariyle "16" yaşından büyük işçiler için geçerli olan Asgarî ücret tutarları ve prime esas kazanç alt sınırları

dikkate alınarak yapılacak hesaplamalarla öğreticiler için Kuruma eksik bildirilen SPEK tutarları tespit edilmelidir.

4.2.3. İdari Personelle İlgili Değerlendirme

Sürücü kurslarında uzman öğretici ve usta öğretici dışında kurs genel müdürü (isteğe bağlı), kurs müdürü, kurs müdür yardımcısı (isteğe bağlı), teknisyen (isteğe bağlı), büro personeli ve direksiyon eğitim alanı sorumlusunun (kurs müdürünün fiilen bu görevi yapması da mümkündür.) da çalıştırılması gerekmektedir.

Sürücü kursunda kurs müdürü haricinde kurs genel müdürü, kurs müdür yardımcısı, teknisyen ve direksiyon eğitim alanı sorumlusu çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

Sürücü kurslarının Asgarî işçilik incelemesi kapsamında, yapılacak yerel denetimler sırasında kurs işyerinde kantin/çay ocağı olup olmadığı, burada ayrıca personel çalıştırılıp çalıştırılmadığı veya kaç personel çalıştırılması gerektiği,

Yine, kurs işyerinde büro işlerinde kaç personel çalıştırıldığı veya çalıştırılması gerektiği,

Gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de işyerinin büyüklüğü, organizasyon yapısı, işin işleyişi gibi hususlar dikkate alınarak Asgarî işçilik incelemesi kapsamında ilgililerin beyanlarından tespit edilmelidir.

İşyerinde kurs genel müdürü, kurs müdürü, kurs müdür yardımcısı, teknisyen, direksiyon eğitim alanı sorumlusu, büro personeli, kantinci gibi görevlerde çalıştırılan kişilerin ismen tespiti halinde bu kişilere hizmet kazandırılmalıdır. Kişilerin ismen tespit edilmeyip, sayısal olarak tespit edilmesi halinde ise hizmet kazandırma yoluna gidilmeyip, Kuruma bildirilmesi gereken Asgarî işçiliğin tespitinde dikkate alınmalıdır.

4.2.4. Sürücü Kurslarının Mali Durumlarıyla İlgili Değerlendirme

Sürücü kursları diğer özel öğretim kurumları gibi her yıl için Milli Eğitim Müdürlüklerine kursun mali durumunu bildirir Özel Öğretim Kurumları Mali Durum Bildirir Raporlarını vermek zorundadırlar.

Mali Durum Bildirir Raporlarda; 01.01. …. – 31.12 …. Dönemi itibariyle gelir ve giderler ile kar/zarar durumu bulunmaktadır. Gider bölümünde; Personel Ücret Giderleri/Elektrik, Su, Tel ve Benzeri/ Kira ve Benzeri Giderleri/ Kırtasiye Giderleri/Diğer Giderler, gelir bölümünde ise öğrencilerden toplanan ücretler ve varsa diğer gelirler gösterilmektedir.

Uygulamada özel öğretim kurumlarında personele kurumumuza bildirilen SPEK tutarları ile ücret ödeme belgelerinde gösterilen ücret giderlerinin haricinde ödemelerde bulunulduğu ve bu ödemelerinde milli eğitim müdürlüğüne verilen raporların Gider Bölümünde Diğer Giderler arasında bildirildiği anlaşılmıştır.

Sürücü kurslarının Asgarî işçilik incelemesi kapsamında Mali Durum Bildirir raporları temin edilerek incelenmeli, özellikle bu raporlardaki gider kayıt inceleme tutanağına alınmalıdır. Yine kursun giderleri yasal defterler ve gider belgelerinde ay be ay tespit edilmeli, Mali Durum Bildirir Raporlardaki başlıklar dikkate alınarak tasnifi yapılmalıdır. Mali Durum Bildirir Raporlardaki giderler ile defter ve gider belgelerinden tespit edilen tasnifli gider tutarları (özellikle personel ücret ve giderleri ile diğer giderler) karşılaştırılarak, farklılıklar olması halinde işverenden nedenleri sorulmalıdır. Farklılıkların açıklanamaması veya açıklamanın yeterli görülmemesi halinde inceleme bu yönde derinleştirilmelidir.

Bu yönde yapılacak inceleme sonucuna göre; gider farklarının Kurumumuza bildirilen SPEK tutarına dahil edilmesi gerektiği halde dahil edilmediği anlaşılan ücret ve ücret niteliğindeki ödemelerden kaynaklandığının anlaşılması halinde Kurumumuza bildirilmesi gereken Asgarî işçiliğin tespitinde dikkate alınmalıdır.

Ücret ve ücret niteliğindeki gider farklarının ait olduğu ayların kayıtlardan tespitinin mümkün olması halinde ilgili aylara, tespit edilememesi halinde ise; inceleme dönemi aylarına eşit olarak dağıtılarak, çalışan kişilerle ilişkilendirilmeden ek tahakkukunun yapılması gerekmektedir.

VII.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Motorlu taşıt sürücü kursu işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

▪ İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ Sürücü kursu işyeri faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak

▪ incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ Sürücü kursu işyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86. maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ Sürücü kursu işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve özel dershanelerin tabi olduğu mevzuat yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ							
1	İşyeri Unvanı			:			
2	İşverenin Adı-Soyadı			:			
3	İşyeri Adresi			:			
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası			:			
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası			:			
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu			:			
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi			:			
8	İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9	İşyeri Hakkında Varsa;		
	Sigortalı Sayısı					Adedi	Konusu
	Asgarî Ücret				Yakınma		
	Azami Ücret				İhbar		
					Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;			
Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;			
Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;				
	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK-2

KAPASİTE KULLANIM TUTANAĞI
(Motorlu Taşıt Sürücü Kursları İçin)

I-İŞYERİ VE İŞVERENLE İLGİLİ BİLGİLER

1.İşverenin Adı-Soyadı (Kurucu) : .....
2.İşlem Gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü : .....
3.İşyeri Sicil Numarası : .....
4.Kurum Açma İzin Yazısının Tarih ve Sayısı : .....
5.Öğretime Başlama İzin Yazısının Tarih ve Sayısı : .....

II-İŞYERİNİN NİTELİK VE NİCELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1.İşyerinde Çalışan Personel Durumu
a.Yönetici Personel Sayısı : [ ] .....

b.Öğretmen-Uzman ve Usta Öğretici Sayısı :

Kadrolu	Ders Ücretli	Aday	Toplam

c.Diğer Personel (Memur, Hizmetli, Bekçi, Direksiyon Eğitim Alanı Sorumlusu, Teknisyen) : [ ] .....

d.Ücretsiz Çalışan Kişi Sayısı(Şirket Ortakları ve Diğer) : [ ] .....

2.Direksiyon Eğitim Araçları :

Plakası	Aracın Kime Ait Olduğu	Aracın Cinsi

3.Kursiyer Sayısı :

Kontenjan	Ücretsiz (1)	Ücretli (2)	Toplam (1+2)

4.Eğitimi Verilen Sürücü Sertifika Programları ve Kursiyerlere Göre Dağılımı :

A1-A2	B	C	D	E	F	G	H	Toplam

5.Derslik Sayısı : [ ] _____

6.Kantin, Çay Ocağı Olup Olmadığı : Var [ ] Yok [ ] .....

....
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

…/…/200…

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Kurum Açma İzin Belgesi (ÖÖKY Madde 5/MTSK Yönetmeliği Madde 13),
2) Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri (ÖÖKY Madde 30),
3) Ders Dağıtım Çizelgeleri (ÖÖKY Madde 48),
4) Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri (MTSK Madde 39),
5) Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler (ÖDY Madde 54),
6) Toplu Onay Formları(ÖDY Madde 53),
7) İstifa Onayları(ÖÖKY Madde 46).

GÖNDERİLECEK SURET

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) ☐ Kurum Açma İzin Belgesi (ÖÖKY Madde 5/MTSK Yönetmeliği Madde 13),
2) ☐ Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri (ÖÖKY Madde 30),
3) ☐ Ders Dağıtım Çizelgeleri (ÖÖKY Madde 48),
4) ☐ Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri (MTSK Madde 39),
5) ☐ Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler (ÖDY Madde 54),
6) ☐ Toplu Onay Formları(ÖDY Madde 53),
7) ☐ İstifa Onayları(ÖÖKY Madde 46).

KALACAK SÜRET

EK-4

MEB MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLEN KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

Kurumun Adı		:	
Kurumun Adresi		:	
Kurum Telefon ve Faks No		:	
Kurumun Bina Durumu		:	
Kurucunun Adı-Soyadı/Şirketse Unvanı		:	
Kurucunun/Kurucu Temsilcisinin İkametgah Adresi		:	
Kurum Müdürünün Adı-Soyadı ve İkametgah Adresi		:	
Direksiyon Eğitim Alanının Adresi		:	
Kurumun Kontenjanı		:	
Mali Teminatın Cinsi ve Miktarı		:	
	Teminat Mektubu	:	
	Gayrimenkul İpoteği	:	
	Nakit	:	
	Diğerleri	:	
Mali Teminatın Kaldırılıp Kaldırılmadığı		:	
Mali Teminat Kaldırıldı İse Tarih/Sayısı		:	
Kurum Açma İzinin Tarih/Numarası		:	
Öğretime Başlama İzninin Tarih/Numarası		:	

Yıllar	**Aylar**	**Sertifika Programları ve Kursiyerlerin Sertifika Programlarına Göre Sayıları**									
		Grup	**A1 A2**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**Toplam**
20…	Ocak										
	Şubat										
	Mart										
	Nisan										
	Mayıs										
	Haziran										
	Temmuz										
	Ağustos										
	Eylül										
	Ekim										
	Kasım										
	Aralık										

EK-5

MEB MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEN BELGELERİN İNCELENMESİ SONUCU TESPİT EDİLEN HUSUSLAR (Çalışanlarla İlgili)

Sıra No	T.C. Kimlik No/Sigorta Sicil No	Çalışanın Adı Soyadı	M.T. Sürücü Kursundaki Görevi	Bakanlık/Valilik/ Kaymakamlık Çalışma İzin Yazısının Tarih-Sayısı	Çalışma İzin Yazısına Göre Göreve Başlama Tarihi	Sözleşme Bilgileri			Fiilen Görevin Bitim Tarihi	Ücretlerle İlgili Hususlar						
						Sözleşme Tarihi	İşe Başlama Tarihi	Görevin Bitim Tarihi		Bir Ders Saati ücreti	(A)	(B)	(C)	(D)	Brüt Ödemeler Toplamı	Açıklama
1										0	0	0		0	0	
2										0	0	0		0	0	
3														0	0	
4														0	0	
5														0	0	
6														0	0	
7														0	0	
8														0	0	
9														0	0	
10														0	0	
11														0	0	
12														0	0	
13														0	0	
14														0	0	
15														0	0	
16														0	0	
17														0	0	
18														0	0	
19														0	0	
20														0	0	
21														0	0	
22														0	0	
23														0	0	
24														0	0	
25														0	0	
26														0	0	
27														0	0	
28														0	0	
29														0	0	
30														0	0	
31														0	0	
32														0	0	
33														0	0	
34														0	0	
35														0	0	

TABLOYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

(A) Maaş Karşılığı Girilebilecek Ders Sayısı

(B) Ders Ücreti Karşılığı Girilebilecek Ders Sayısı

(C) Maaş Karşılığı Yapılan Ödemelerin Brüt Tutarı

(D) Ders Ücreti Karşılığı Yapılan Ödemelerin Brüt Tutarı

EK-6/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı .....adresinde kurulu ……..…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Telefon : ……

……..
Müfettiş

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliğinin 18., 35. ve 68'inci maddeleri ile Özel Dershaneler Yönetmeliğinin 49'uncu maddesi gereği tutulması gerekli "Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Öğretmen ve Personel Sicil Defteri, Kurs Kayıt Defteri, Zümre Defteri, Aday Bilgi Defteri ve Teftiş Defteri",
9. **(X)** Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi ve Öğretime Başlama İzni(MTSK Yönetmeliği Madde 13)
10. **(X)** Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30)
11. **(X)** Ders Dağıtım Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
12. **(X)** Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri (MTSK Yönetmeliği Madde 39 ve ÖÖKY Madde 45),
13. **(X)** Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
14. **(X)** Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
15. **(X)** İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 46)
16. **(X)** Görevli Personel Kimlik Kartları (ÖÖKY Madde 59)
17. **(X)** ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere ..... adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

GÖNDERİLECEK SÜRÜM

EK-6/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı .....adresinde kurulu ……..…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Telefon : ……

……
Müfettiş

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyanameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliğinin 18., 35. ve 68'inci maddeleri ile Özel Dershaneler Yönetmeliğinin 49'uncu maddesi gereği tutulması gerekli "Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Öğretmen ve Personel Sicil Defteri, Kurs Kayıt Defteri, Zümre Defteri, Aday Bilgi Defteri ve Teftiş Defteri",
9. ☐ Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi ve Öğretime Başlama İzni(MTSK Yönetmeliği Madde 13)
10. ☐ Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30)
11. ☐ Ders Dağıtım Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
12. ☐ Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri (MTSK Yönetmeliği Madde 39 ve ÖÖKY Madde 45),
13. ☐ Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
14. ☐ Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
15. ☐ İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 46)
16. ☐ Görevli Personel Kimlik Kartları (ÖÖKY Madde 59)
17. ☐ ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere ..... adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

ÖRNEK TASLAK

EK-7/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören,..... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde .... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……. …….

İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliğinin 18., 35. ve 68'inci maddeleri ile Özel Dershaneler Yönetmeliğinin 49'uncu maddesi gereği tutulması gerekli "Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Öğretmen ve Personel Sicil Defteri, Kurs Kayıt Defteri, Zümre Defteri, Aday Bilgi Defteri ve Teftiş Defteri",
9. **(X)** Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi ve Öğretime Başlama İzni(MTSK Yönetmeliği Madde 13)
10. **(X)** Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30)
11. **(X)** Ders Dağıtım Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
12. **(X)** Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri (MTSK Yönetmeliği Madde 39 ve ÖÖKY Madde 45),
13. **(X)** Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
14. **(X)** Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
15. **(X)** İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 46)
16. **(X)** Görevli Personel Kimlik Kartları (ÖÖKY Madde 59)
17. **(X)** ……..

GÖNDERILECEK SÜRET

EK-7/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören,..... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde .... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……. …….

İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliğinin 18., 35. ve 68'inci maddeleri ile Özel Dershaneler Yönetmeliğinin 49'uncu maddesi gereği tutulması gerekli "Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Öğretmen ve Personel Sicil Defteri, Kurs Kayıt Defteri, Zümre Defteri, Aday Bilgi Defteri ve Teftiş Defteri",
9. ☐ Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi ve Öğretime Başlama İzni(MTSK Yönetmeliği Madde 13)
10. ☐ Öğretmen/Yönetici Çalışma İzinleri(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 30)
11. ☐ Ders Dağıtım Çizelgeleri (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 48)
12. ☐ Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri (MTSK Yönetmeliği Madde 39 ve ÖÖKY Madde 45),
13. ☐ Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 54)
14. ☐ Toplu Onay Formları(Özel Dershaneler Yönetmeliği Madde 53)
15. ☐ İstifa Onayları(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 46)
16. ☐ Görevli Personel Kimlik Kartları (ÖÖKY Madde 59)
17. ☐ ……..

KALACAK SURET

EK-8

	BİLGİ ANAHTARI	Ruhsatname ve Öğretime Başlama İzni	Ders Dağıtım Çizelgeleri	Tahmini Bütçe Formları	Özel Öğretim Kurumlarının Mali Durum Bildirir Raporlar	Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmeleri	Ders Saati Ücretli Öğretmenler İle İdarecileri Gösterir Çizelgeler	Öğretici ve Yöneticilerine Ait Teklif Formları	Toplu Onay Formları	İstifa Onayları	Özel Dershaneler Yönetmeliği Gereği Tutulması Zorunlu Defterler
1	İşyeri Unvanı	√		√	√	√	√	√	√	√	√
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı	√		√	√	√		√	√	√	
3	Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri							√			
4	Şirket Ortağı Adres Bilgileri							√			
5	İşyeri Adresi	√			√	√					√
6	İşyeri Telefonu				√	√					√
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması	√			√	√		√	√	√	√
8	Hizmet Bilgileri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Çalışanın Adı Soyadı		√			√	√	√	√	√	√
10	Çalışan Kimlik Bilgileri					√		√			√
11	Çalışan Adres/Telefon Bilgileri					√		√			√
12	Çalışan İşe Başlama Tarihi					√	√	√	√	√	√
13	Çalışan İşten Çıkış Tarihi					√	√	√	√	√	√
14	Sigortalı Çalışma Süresi		√		√	√	√	√	√	√	√
15	Ücret Bilgileri					√			√		√